관광가이드 업무위탁 계약서

주식회사 부만(이하 '회사')과 아래 서명한 관광가이드(이하 '가이드')는 회사가 판매하는 여행상품의 현장 안내 업무를 위탁함에 있어 다음과 같이 계약을 체결한다.

제1조 (목적)

이 계약은 회사가 'MosaicTrip'(https://mosaictrip.com)을 통해 판매하는 가이드 동행 투어·체험 상품(이하 '여행상품')의 현장 안내 업무를 가이드에게 위탁하고, 그 조건을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조 (위탁 업무)

가이드는 회사가 배정한 여행상품에 대하여 다음 업무를 수행한다.

1. 정해진 일정·코스에 따른 현장 안내 및 통역
2. 이용자(여행상품 구매 고객)의 안전 확보와 집합·이동 관리
3. 일정 진행 중 발생한 사고·불편 사항의 즉시 회사 보고
4. 그 밖에 회사와 가이드가 상품별로 합의한 업무

제3조 (자격)

① 가이드는 관광진흥법에 따른 관광통역안내사 자격을 보유하여야 하며, 계약 체결 시 자격증 사본을 회사에 제출한다.

② 계약 기간 중 자격이 정지·취소되거나 효력을 잃은 경우 가이드는 즉시 회사에 알려야 하며, 회사는 이 계약을 해지할 수 있다.

제4조 (계약의 성격과 판매 당사자)

① 이 계약은 업무위탁(프리랜서 용역) 계약이며, 회사와 가이드 사이에 근로관계를 성립시키지 아니한다.

② 여행상품의 판매 당사자는 회사이며, 이용자에 대한 상품의 이행·변경·취소·환불 책임은 회사가 진다.

③ 가이드는 이용자로부터 여행상품 대금이나 별도 요금을 직접 받지 아니하며, 회사를 거치지 않고 이용자와 직접 거래하거나 이를 권유하지 아니한다.

④ 이 계약은 전속계약이 아니며, 가이드는 계약 기간 중에도 다른 여행사·플랫폼의 업무를 자유롭게 수행할 수 있다. 다만 회사를 통해 알게 된 이용자와 회사를 거치지 않고 직접 거래하지 아니한다(제3항).

제5조 (수당과 지급)

① 회사는 가이드가 수행한 여행상품 건별로 회사와 가이드가 정한 수당을 지급한다. 상품별 수당은 배정 시 회사가 서면(전자우편·메시지 포함)으로 알린다.

② 수당은 업무를 수행한 달의 다음 달 10일까지 가이드가 지정한 계좌로 지급한다.

③ 회사는 관계 법령에 따라 수당에서 사업소득 원천징수(소득세 3%와 지방소득세 0.3%)를 한 뒤 지급한다. 다만 가이드가 부가가치세 과세사업자인 경우에는 세금계산서를 받고 지급한다.

④ 회사의 사정으로 이미 배정된 일정이 취소된 경우의 수당 처리는 회사와 가이드가 협의하여 정한다.

제6조 (업무 수행 기준)

① 가이드는 회사가 정한 일정·코스와 안내 기준을 지키고, 이용자에게 친절하고 정확하게 안내한다.

② 가이드는 이용자에게 쇼핑·추가 상품 구매, 팁 지급을 강요하지 아니한다.

③ 가이드는 음주 상태 등 정상적인 업무 수행이 어려운 상태로 업무에 임하지 아니한다.

④ 가이드는 부득이하게 배정된 일정을 수행할 수 없을 때에는 지체 없이 회사에 알려야 한다.

제7조 (안전과 사고 처리)

① 가이드는 이용자의 안전을 최우선으로 하며, 사고가 발생하면 응급 조치와 함께 즉시 회사에 보고한다.

② 회사는 여행상품 운영에 필요한 보험 가입 등 안전 관리에 필요한 조치를 한다.

③ 가이드의 고의 또는 중대한 과실로 회사나 이용자에게 손해가 생긴 경우 가이드는 그 손해를 배상한다.

제8조 (개인정보 보호와 비밀 유지)

① 가이드는 업무 수행을 위해 회사로부터 받은 이용자의 개인정보(이름·연락처 등)를 해당 업무 외의 목적으로 이용하거나 제3자에게 제공하지 아니하며, 업무가 끝나면 지체 없이 파기한다.

② 가이드는 계약 기간 중은 물론 계약이 끝난 뒤에도 업무 중 알게 된 회사의 영업상 비밀을 누설하지 아니한다.

제9조 (계약 기간)

이 계약의 기간은 계약일부터 1년으로 하며, 기간 만료 1개월 전까지 어느 한쪽이 서면으로 종료를 알리지 않으면 같은 조건으로 1년씩 자동 연장된다.

제10조 (계약 해지)

① 회사 또는 가이드는 1개월 전에 서면으로 알리고 이 계약을 해지할 수 있다.

② 상대방이 이 계약을 위반하고 시정 요구를 받은 날부터 7일 안에 고치지 않거나, 가이드가 제3조의 자격을 잃은 경우에는 즉시 해지할 수 있다.

③ 해지 전에 이미 수행한 업무의 수당은 제5조에 따라 지급한다.

제11조 (분쟁 해결)

이 계약에 관하여 분쟁이 생기면 회사와 가이드가 성실히 협의하여 해결하고, 협의가 되지 않으면 회사 본점 소재지를 관할하는 법원을 관할 법원으로 한다.

이 계약은 가이드가 회사의 가이드 등록 화면에서 이 계약서의 내용에 동의하고 본인인증을 마친 때에 체결되며, 본인인증은 가이드의 서명 또는 날인을 대신한다. 회사는 동의 일시와 본인인증 결과를 보관하고, 계약서 사본을 가이드에게 전자우편으로 보낸다.

계약일: 가이드가 동의하고 본인인증을 마친 날

[회사]

상호	주식회사 부만
대표이사	전현진 (인)
사업자등록번호	297-81-03712
주소	경기도 남양주시 진접읍 해밀예당1로 220, 엠타워 707호

[가이드]

성명	(본인인증 결과)
생년월일	(본인인증 결과)
연락처	(등록 화면에 입력)
관광통역안내사 자격증 번호	(등록 화면에 입력)

※ 가이드 칸은 등록 화면에 입력한 내용과 본인인증 결과로 갈음한다. 수당 받을 계좌는 승인 뒤 회사에 알린다.
첨부: 관광통역안내사 자격증 사본(등록 화면에서 올림)